SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1109888 - SP (2026/0263232-3)

RELATOR	**:**	**MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
IMPETRANTE	:	VALMIR DOS SANTOS
ADVOGADO	:	VALMIR DOS SANTOS - SP247281
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE	:	ADEMILSON APARECIDO TEOBALDO DA SILVA (PRESO)
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECISÃO

Trata-se de *habeas corpus* substitutivo de recurso próprio, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de **ADEMILSON APARECIDO TEOBALDO DA SILVA,** apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Desaforamento de Julgamento n. 2073671-17.2026.8.26.0000.

Sustenta a impetração, em síntese, que o paciente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Teodoro Sampaio/SP em ambiente incompatível com a garantia constitucional da imparcialidade do Conselho de Sentença.

Afirma que, anteriormente à realização da sessão plenária, a defesa requereu o desaforamento do julgamento, sob o fundamento de que atos praticados pelos Poderes Executivo e Legislativo municipais — consistentes na edição da Lei Municipal n. 2.537/2025 e na aprovação de Moção de Congratulações n. 004/2025 — teriam contribuído para a formação de prévio juízo de culpabilidade perante a comunidade local.

Alega que, embora a Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado favoravelmente ao pedido de desaforamento, o Tribunal de origem indeferiu a medida, entendendo inexistirem elementos concretos aptos a demonstrar comprometimento da imparcialidade dos jurados.

Sustenta que, posteriormente, realizou-se o julgamento pelo Tribunal do Júri, sobrevindo condenação à pena superior a 63 anos de reclusão, razão pela qual requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação e, ao final, a anulação do acórdão que indeferiu o desaforamento, bem como do julgamento realizado perante o Tribunal do Júri.

Edição nº 462 - Brasília, Disponibilização: sexta-feira, 16 de outubro de 2026 Publicação: segunda-feira, 19 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60856635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2026 17:57:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/10/2026. Código de Controle do Documento: be3a78d0-26b1-4adb-8dc1-c5bf5302027e

Pleiteia, ainda, o desaforamento para a comarca de São Paulo (Capital) ou, subsidiariamente para outra comarca de porte similar.

A liminar foi indeferida (e-STJ, fls. 144-145).

Prestadas as informações (e-STJ, fls. 152-178), o Ministério Público Federal opina pela concessão da ordem de ofício para: "a) reformar o acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Incidente de Desaforamento nº 2073671-17.2026.8.26.0000, a fim de se deferir o desaforamento; b) consequentemente, decretar a nulidade absoluta do julgamento plenário realizado pelo Tribunal do Júri de Teodoro Sampaio/SP no Processo nº 1500199-36.2025.8.26.0627 e, consequentemente, da respectiva sentença condenatória; c) determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a fim de que designe o novo foro onde se realizará o julgamento pelo Tribunal do Júri".

É o relatório.

Decido.

Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe *habeas corpus* substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do *habeas corpus*, de ofício.

Conforme preceituam os arts. 69 e 70 do Código de Processo Penal, a competência será, via de regra, determinada pelo lugar em que se consumou a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

Ocorre que, em se tratando dos crimes de competência do Tribunal do Júri, poderá haver a alteração dessa competência territorial inicialmente fixada, ou seja, uma derrogação para outra comarca da mesma região (desaforamento), com previsão nos artigos 427 e 428 do CPP (com redação dada pela Lei n. 11.689/2008) que, respectivamente, preceituam:

> Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existem aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

Edição nº 462 - Brasília, Disponibilização: sexta-feira, 16 de outubro de 2026 Publicação: segunda-feira, 19 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60856635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2026 17:57:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/10/2026. Código de Controle do Documento: be3a78d0-26b1-4adb-8dc1-c5bf5302027e

> Art. 428. O desaforamento também poderá ser determinado, em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz-presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 (seis) meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia.

Na hipótese, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo indeferiu o pedido de desaforamento defensivo, nos seguintes termos:

> "O pleito, em nosso entendimento, deve ser indeferido.
> O art. 45, "caput", da Lei Orgânica nº 1.990/1.990 do Município de Teodoro Sampaio assim preconiza: ART. 45 - A iniciativa das Leis cabe a qualquer Vereador, ao Prefeito e ao eleitorado que a exercerá sob forma de moção articulada, subscrita, no mínimo por cinco por cento do total do número de eleitores do município.
> Portanto, a Lei nº 2.537/2.025 que instituiu a "Semana do Laço Branco", visando, em síntese, sensibilizar a todos, especialmente homens, acerca da violência contra a mulher.
> Tal assunto, com a devida é de interesse local, ainda que pavimentado após os fatos delitivos, nos termos do art. 30, I da Carta Magna.
> No mesmo sentido, o art. 8º, "caput", da Lei Maria da Penha, com grifos: Art. 8º A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não-governamentais, tendo por diretrizes.
> De outro lado, o pedido de moção de fls. 08 foi firmado pelos nove vereadores do Município.
> E a Lei, de autoria de um dos vereadores, foi sancionada pelo Prefeito Municipal.
> Assim, os Poderes Legislativo e Executivo exerceram as respectivas funções de forma harmônica e independente, nos estritos termos do art. 2º da Constituição Federal.
> Sob outro vértice, eis a redação do art. 427, "caput", do Código de Processo Penal, g. n.: Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.
> No caso concreto, da consulta do feito de origem nº 1500199-36.2025.8.26.0627, acesso em 18/05/2026, tem-se que as Sessões do Júri foram designadas após a impetração, por decisões de 17/04/2026 e 04/05/2026 (dias 11/06/2026 e 12/06/2026, fls. 970/983 e 1006/1007).
> Além disso, não foram sorteados os jurados, de modo que não é possível constatar qualquer parcialidade.
> (...).
> Por fim, não é demais rememorar que os D. Jurados podem ser responsabilizados de forma criminal.
> É a inteligência do art. 445 do CPP: Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os juízes togados" (e-STJ, fls. 127-133).

Da análise dos autos, razão assiste à defesa.

Inicialmente, convém registrar que não se descura que esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que a desconstituição da conclusão da instância de origem, de que não se verificou o preenchimento dos requisitos legais do desaforamento, é inadmissível na via do

habeas corpus, na medida em que seria necessário o revolvimento do contexto fático-probatório (AgRg no HC 654.613/RJ, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021 e HC 492.964/MS, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 23/3/2020).

Por outro lado, note-se que, para se determinar o desaforamento, não se exige certeza, mas apenas a presença de fundada dúvida sobre a parcialidade dos jurados.

Confiram-se:

> HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. OPINIÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. RELEVÂNCIA. PRETERIÇÃO DE COMARCAS MAIS PRÓXIMAS. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DO DESAFORAMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
> 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado (HC 250.939/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/9/2012, DJe 17/9/2012).
> 3. Neste caso, o deslocamento do julgamento para a comarca de Patos, na Paraíba, foi motivado pela notícia de que os jurados estavam sendo intimidados pela família do acusado, causando dúvidas quanto à imparcialidade do Conselho de Sentença.
> **4. Para que se determine o desaforamento, não é necessário que se tenha certeza da parcialidade dos jurados, mas apenas que pairem dúvidas fundadas quanto à imparcialidade.**
> 5. A opinião do Magistrado de Primeiro Grau acerca dos fatos e peculiaridades do caso desempenha papel fundamental na decisão sobre o desaforamento, uma vez que ele se encontra mais próximo dos fatos e, por isso, é capaz de melhor avaliar a necessidade da adoção da medida ora em discussão.
> 6. O deslocamento da competência para comarca mais distante do distrito da culpa é possível, desde que, se transferida para uma mais próxima, persistam as razões que ensejaram a medida.(HC 414.018/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 23/8/2018) 7. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 488.528/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 22/8/2019.)

> AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESAFORAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PLENITUDE DE DEFESA. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - A questão do desaforamento é matéria de ordem pública inserida no capítulo da ampla defesa. A nossa Carta Magna, ao reconhecer a instituição do júri, em seu art. 5°, XXXVIII, determina seja assegurada a plenitude de

Documento eletrônico VDA60856635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2026 17:57:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/10/2026. Código de Controle do Documento: be3a78d0-26b1-4adb-8dc1-c5bf5302027e

> defesa. III - Ao contrário do que decidido pelo Tribunal local, a legislação penal e processual penal não exigem o acompanhamento de provas concretas ou "a certeza da parcialidade que pode submeter os jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência" (HC 109.023/SP, Rel. Min. Dias Toffoli).

No presente caso, entende-se que foram apresentados elementos concretos e relevantes aptos a configurar a dúvida fundada sobre a parcialidade dos jurados. Certamente, a Moção de Congratulações 004/2025 da Câmara Municipal de Teodoro Sampaio aos policiais, "que não mediram esforços em localizar o suposto criminoso, trazendo alento não só aos familiares e amigos, mais a todos que se indignaram com tamanha crueldade", além de se tratar de município com pouco mais de 20 mil habitantes, justificam o deslocamento do julgamento, a fim de se assegurar a observância da garantia constitucional da plenitude de defesa.

Nesse sentido:

> HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FALSIDADE IDEOLÓGICA. DESAFORAMENTO. ARTS. 427 E 428 DO CPP. PLEITO INDEFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DÚVIDA FUNDADA EM RELAÇÃO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. RELEVÂNCIA DA OPINIÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE PRESIDE A CAUSA. MOTIVOS CONCRETOS E RELEVANTES QUE COMPROMETEM O JULGAMENTO POPULAR. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
> 1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
> 2. Consoante o art. 427 do CPC, "se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existem aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas".
> 3. Este Superior Tribunal de Justiça possui julgados no sentido de que "a opinião do Magistrado de Primeiro Grau acerca dos fatos e peculiaridades do caso desempenha papel fundamental na decisão sobre o desaforamento, uma vez que ele se encontra mais próximo dos fatos e, por isso, é capaz de melhor avaliar a necessidade da adoção da medida ora em discussão" (HC 488.528/PB, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 22/8/2019).
> **4. Na hipótese, foram apresentados elementos concretos e relevantes aptos a configurar a dúvida fundada sobre a parcialidade dos jurados, mormente pelo juiz processante, pessoa mais habilitada para constatar a presença dos requisitos que autorizam o desaforamento. Certamente, a reação da comunidade local, a repercussão ainda atual do delito na mídia, o fato de os acusados e a vítima serem de família pioneira e conhecida na cidade de Rolândia/PR, que tem aproximadamente 70 mil habitantes, bem como a instituição da Lei Municipal n. 3.925/2019, de 4 de novembro de 2019, em homenagem à vítima, que criou o "Dia Municipal do Amor e Proteção às Crianças", justificam o deslocamento do**

julgamento, a fim de se assegurar a observância da garantia constitucional da plenitude de defesa.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar o desaforamento do julgamento dos Autos n. 0003684-89.2019.8.16.0148, devendo o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná definir a Comarca para a qual o processo deverá ser desaforado.
(HC n. 811.245/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO. DESAFORAMENTO. RÉU. INFLUÊNCIA ECONÔMICA E EMPRESARIAL. DÚVIDA SOBRE PARCIALIDADE DOS JURADOS. SUFICIÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não deve ser conhecido o agravo regimental na parte em que o agravante deixa de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 34, XVIII, "a", do RISTJ.
2. Não deve ser conhecido o agravo em recurso especial quando a parte que o interpõe deixa de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade na origem, aplicando-se o enunciado n. 182 da Súmula do STJ, assim como o art. 253, parágrafo único, I, parte final, do RISTJ.
3. As nulidades no processo penal observam ao princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, não devendo ser declarada sem a efetiva comprovação do prejuízo concreto, o qual não pode ser presumido pela parte.
4. Havendo elementos concretos no sentido de que o réu, ainda que não exerça mais influência política, continua a exercer forte influência econômica e empresarial em comarca que possui pequena população, justifica-se o desaforamento, que dispensa certeza sobre a parcialidade dos jurados, sendo suficiente a existência de dúvidas quanto à sua imparcialidade.
5. Agravo regimental parcialmente conhecido e improvido.
(AgRg no AREsp n. 1.784.904/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 19/3/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DESAFORAMENTO. ARTS. 427 E 428 DO CPP. DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. COMARCA PEQUENA. DESAPARECIMENTO DE TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INVIABILIDADE. ART. 472, § 3º, DO CPP. OUVIDA DO JUIZ PRESIDENTE DA COMARCA DE ORIGEM. OBRIGATORIEDADE PROCEDIMENTAL OBSERVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos crimes de competência do Tribunal do Júri, poderá haver a alteração da competência inicialmente fixada, ou seja, uma mudança para outra Comarca da mesma região (desaforamento), com previsão nos arts. 427 e 428 do CPP. 2. No caso dos autos, verifica-se que o Parquet requereu o desaforamento ao argumento de que há fundada dúvida acerca da imparcialidade dos jurados da Comarca, especialmente no pertinente à repercussão que o crime tomou, somada às características dos acusados, amplamente conhecidos e temidos pela população local, já que também envolvidos em outros diversos crimes violentos ali ocorridos e com o comando do tráfico de drogas na região, além do fato de que houve o "sumiço" de testemunhas capazes de elucidar o envolvimento dos acusados. 3. O aresto combatido calcou-se também no fato de os acusados responderem a outras ações penais, demonstrando a reputação criminosa dos agentes, além do reduzido tamanho da Comarca, que tem cerca de

33.000 habitantes, conforme dados colhidos em 2021. 4. Para rever o entendimento do Tribunal de origem e atender ao pleito defensivo, seria necessário o exame aprofundado do contexto fático-probatório, o que se sabe, inviável nesta via eleita. Precedentes. 5. No que tange à obrigatoriedade de observação do disposto no art. 472, § 3º, do Código de Processo Penal, observa-se que o magistrado prestou as informações solicitadas pelo Tribunal de origem. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 853.096/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Não é demais citar, ainda, o judicioso parecer ministerial:

"3.1. Da Grave Contaminação Institucional e Política (Interferência Direta do Poder Público Municipal)

O principal pilar fático e jurídico que fundamenta o pedido de desaforamento reside na atípica e severa interferência institucional e política promovida pelo Poder Público local da Comarca de Teodoro Sampaio/SP. Não se cuida de mera comoção social ou repercussão midiática ordinária, circunstâncias que comumente são absorvidas pela comunidade. No caso vertente, houve grande envolvimento dos poderes legislativo e executivo que, certamente, tiveram influência sobre a comunidade.

Conforme documentado nos autos, a Câmara Municipal de Teodoro Sampaio aprovou, por unanimidade, a Moção de Congratulações nº 004/2025. Referido ato oficial não se limitou a registrar a repercussão pública do delito, mas adentrou diretamente o juízo de mérito da ação penal ao celebrar a prisão do acusado e tratá-lo expressamente como culpado antes de qualquer sentença judicial.

Ademais, em flagrante simbiose de objetivos, foi promulgada pelo Poder Executivo local a Lei Municipal nº 2.537/2025, de iniciativa do mesmo vereador proponente da moção. A referida legislação dispõe sobre medidas de combate à violência de gênero especificamente 'em resposta aos recentes eventos ocorridos no município', conferindo um selo oficial de repúdio e culpabilidade voltado diretamente ao caso concreto.

Ao legislarem - oportunamente, aliás - e adotarem atos públicos direcionados ao caso sob julgamento, as autoridades políticas locais enviaram uma mensagem inequívoca a toda a comunidade de Teodoro Sampaio: a de que a única resposta socialmente aceitável e politicamente chancelada pelo município seria a condenação nos exatos moldes pretendidos. O jurado, cidadão comum inserido nesse cenário, acaba por receber pressão política e social esmagadora que pode comprometer as garantias constitucionais da plenitude de defesa e do julgamento justo.

3.3. Do Parecer Técnico da Procuradoria-Geral de Justiça

No âmbito do pedido de desaforamento, avulta de importância o parecer de fls. 97/100 emitido pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, da lavra do Procurador de Justiça Paulo Marco Ferreira Lima, manifestando-se favoravelmente à transferência do julgamento.

O Ministério Público estadual, atuando em sua instância máxima como custos legis, analisou os atos municipais legislativo e executivo e reconheceu que "por existirem, no presente caso, as circunstâncias excepcionais previstas no artigo 427 e 428, ambos do Código de Processo Penal, é que entendo merecer reparo a r. decisão combatida", concluindo pelo real comprometimento da isenção dos jurados.

3.4. Dos Requisitos do Artigo 427 do Código de Processo Pena

Nos termos do art. 427, do CPP, “Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas”.

> Como já colocado e salientado pelo órgão do MP Estadual oficiante em segundo grau, há, nos autos, elementos que indicam a possibilidade de haver comprometimento da imparcialidade do júri.
> Aos aspectos já mencionados, some-se o fato de que o município de Teodoro Sampaio tem pouco mais de 20 mil habitantes, sendo evidente o impacto que os fatos delituosos e as reações dos órgãos públicos tiveram sobre os mesmos.
> Nos termos da jurisprudência remansosa deste Superior Tribunal de Justiça, para o deferimento do desaforamento não se exige certeza absoluta da parcialidade do Conselho de Sentença, bastando a demonstração de indícios concretos e fundados de dúvida sobre a sua isenção de ânimo.
> Os precedentes desta Corte Superior orientam que a gravidade dos fatos associada à intensa repercussão em cidade de pequeno porte, somada a elementos indicativos de que os poderes locais de representação política tomaram partido oficial na lide, atrai a incidência cogente do artigo 427 do CPP:" (e-STJ, fls. 185-188).

Ante o exposto, **não conheço** do *habeas corpus*. Contudo, **concedo** a ordem de ofício para anular o acórdão do Desaforamento n. 2073671-17.2026.8.26.0000, bem como o julgamento plenário realizado pelo Tribunal do Júri de Teodoro Sampaio/SP e, consequentemente, a respectiva sentença condenatória, e determinar o desaforamento do julgamento dos autos n. 1500199-36.2025.8.26.0627, devendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo definir a Comarca para a qual o processo deva ser desaforado, nos termos do Código de Processo Penal. Recomenda-se celeridade no julgamento do incidente.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 15 de outubro de 2026.

Ministro Ribeiro Dantas
Relator

Edição nº 462 - Brasília, Disponibilização: sexta-feira, 16 de outubro de 2026 Publicação: segunda-feira, 19 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60856635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2026 17:57:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/10/2026. Código de Controle do Documento: be3a78d0-26b1-4adb-8dc1-c5bf5302027e